



PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

Contrat d'emploi pour le Secteur agricole primaire : Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)



Limitation de la responsabilité :

En vertu de l'alinéa 203(1)(g) du [Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés](#) (RIPR), l'employeur doit conclure un contrat d'emploi avec chaque travailleur étranger temporaire embauché. Le contrat doit prévoir un emploi dans la même profession, pour le même salaire et dans les mêmes conditions de travail que ceux énoncés dans l'offre d'emploi. Le contrat d'emploi doit être rédigé dans la langue officielle du Canada que choisit le travailleur étranger temporaire et signé par l'employeur et le travailleur étranger temporaire. Une copie du contrat doit être remise au travailleur étranger temporaire au plus tard le premier jour de son travail, soit pendant la période visée par le permis de travail qui lui a été délivré.

Pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, l'offre d'emploi est la même que la demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail pour laquelle une décision positive a été rendue.

Le présent contrat d'emploi n'est pas destiné à remplacer ou à supplanter le "CONTRAT DE TRAVAIL POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS AU CANADA". À titre de référence seulement, une version [en espagnole du contrat d'emploi](#) est disponible en ligne.

Le présent contrat d'emploi n'est pas censé servir, ni ne doit servir pour satisfaire aux exigences de contrats d'emploi qui pourraient être exigés par les provinces ou les territoires. Toutefois, l'employeur doit se conformer à toute loi provinciale ou territoriale applicable, y compris, mais sans s'y limiter, à toute loi applicable concernant le travail et l'emploi. Veuillez communiquer avec les responsables des provinces ou des territoires concernés pour en savoir plus.

Le gouvernement du Canada n'est pas parti au présent contrat d'emploi. Le représentant ou le recruteur tiers ne peut agir en tant que partie à ce contrat d'emploi ni le signer au nom de l'employeur ou du travailleur étranger temporaire.

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR

Prénom (tel qu'il figure sur le passeport) :	
Nom de famille (tel qu'il figure sur le passeport) :	
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :	
Pays de résidence :	
Numéro de téléphone portable (Canada ou pays d'origine) (Facultatif) :	
Adresse électronique (Canada ou pays d'origine) (Facultatif) :	

PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS DE L'EMPLOYEUR

Prénom de l'employeur :	
Deuxième prénom de l'employeur :	
Nom de famille de l'employeur :	
Numéro de téléphone de l'employeur :	
Dénomination sociale (tel qu'enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada) :	
Adresse d'entreprise :	
Adresse postale (si elle diffère de l'adresse d'entreprise) :	
Adresse électronique de l'employeur :	
Site Web de l'employeur :	

PARTIE 3 : DÉTAILS DE L'OFFRE D'EMPLOI

3.1 PROFESSION

Titre du poste :

Description des tâches principales :

3.2 SALAIRE

- Le salaire du travailleur doit lui être versé directement en dollars canadiens. Salaire horaire : \$
- Salaire horaire pour le travail supplémentaire : \$ et après : heures par jour
 heures par semaine
- Les salaires contingents s'appliquent-ils (*p. ex., dans le cas de travail à la pièce, d'indemnité de kilométrage, de commissions, de programmes garantis de prime ou d'heures supplémentaires éventuelles*) ☐ Si « **Oui** », veuillez fournir des détails ci-dessous.
☐ **Non**

Détails

3.3 CONDITIONS DE TRAVAIL

Le travailleur étranger temporaire (TET) a les mêmes droits que ceux des Canadiens et des résidents permanents, et il est protégé par les mêmes lois du travail. Les conditions de travail du TET sont régies par les lois fédérales, provinciales et territoriales prévoyant le nombre maximal d'heures de travail, le montant de la rémunération des heures supplémentaires, les congés de maladie et les vacances, les normes de santé et de sécurité. Par conséquent, le Programme des TET exige de l'employeur qu'il respecte les lois du travail fédérales, provinciales et territoriales relatives aux normes d'emploi, à la santé et à la sécurité au travail et toute autre loi applicable au recrutement, à l'emploi ou à la sécurité en milieu de travail.

L'employeur convient que le TET habite un logement et travaille dans des conditions conformes aux normes canadiennes généralement acceptées et ne fait pas l'objet d'exploitation pendant son séjour au Canada.

Horaire de travail

Le travail du travailleur commence le (AAAA-MM-JJ) :

Le travail du travailleur dure ☐ jour(s) **OU** ☐ semaine(s) **OU** ☐ mois

Combien d'heures le travailleur travaillera-t-il par jour ? (approximatif)

Combien d'heures le travailleur travaillera-t-il par semaine ? (approximatif)

Est-ce que l'offre d'emploi est pour un poste à temps plein (moyenne d'au moins 30 heures de travail par semaine) pendant toute la durée de l'emploi? ☐ Oui ☐ Non (veuillez préciser)

Détails

Vacances

- Vacances (doivent satisfaire aux exigences provinciales/territoriales minimales). Les vacances sont-elles applicables?
☐ Oui Le travail recevra de jours ouvrables par année de vacances. ☐ Non
La rémunération sera % du salaire brut.

Avantages sociaux

- Autres avantages sociaux offerts au-delà des exigences provinciales/territoriales et de l'assurance médicale complémentaire tel que stipulée dans les CONTRATS DE TRAVAIL POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS AU CANADA. **Veillez cocher ceux qui s'appliquent :**

☐ Assurance invalidité

☐ Assurance dentaire

☐ Régime de pensions fourni par l'employeur

☐ Assurance-maladie

☐ Autres avantages sociaux (veuillez préciser) :

Régime d'assurance contre les accidents de travail

- Lorsque la législation fédérale, provinciales ou territoriale l'exige, l'employeur convient d'inscrire le travailleur auprès du régime provincial/territorial pertinent d'assurance contre les accidents du travail ou du régime privé d'assurance contre les accidents du travail, si un régime provincial/territorial ne couvre pas le travailleur.
- L'employeur convient de ne pas déduire des sommes du salaire du travailleur aux fins de cotisation au régime d'assurance contre les accidents de travail.

Logement

- L'employeur s'engage à fournir au travailleur un logement, sans frais, à la ferme ou hors site. Pour la province de la Colombie-Britannique seulement, les montants maximums qui peuvent être déduits sont indiqués dans les CONTRATS DE TRAVAIL POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS AU CANADA.
- L'employeur s'engage à fournir au travailleur un logement de qualité et de taille convenable, selon les définitions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (voir ci-dessous), et conformément à la législation provinciale ou territoriale et municipale applicable.
 - Un logement est de qualité convenable* s'il ne nécessite pas de réparations majeures, ceci inclut les travaux visant à réparer la plomberie ou le câblage électrique ainsi que les travaux structurels visant à réparer les murs, les planchers ou les plafonds.
 - Un logement est de taille convenable* s'il compte suffisamment de chambres pour répondre aux besoins du ménage étant donné sa taille et sa composition.
- Le logement doit avoir été inspecté par l'autorité provinciale, territoriale, ou municipale compétente ou par un inspecteur privé autorisé titulaire des certificats pertinents de l'ordre de gouvernement concerné.
- L'employeur convient de s'assurer que le taux d'occupation de chacun des logements n'excède pas le taux maximal permis.
- L'employeur convient de s'assurer qu'un nombre suffisant de places d'hébergement est mis à la disposition de tout travailleur par logement approuvé à compter de la date d'arrivée jusqu'à la date de départ.
- Veillez décrivez le type de logement fourni au travailleur (p. ex., dortoir, appartement, maison) :

Service de transport

- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement aller-retour du travailleur pour lui permettre de se rendre au lieu de travail au Canada au début de la période d'emploi et de retourner dans son pays de résidence au terme de la période. **Remarque :** Les employeurs peuvent récupérer jusqu'à 50 % de ce coût, sauf dans la province de la Colombie-Britannique (les montants maximums qui peuvent être déduits sont indiqués dans les CONTRATS DE TRAVAIL POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS AU CANADA).
- L'employeur accepte d'assumer les frais de déplacement du travailleur entre le logement et le lieu de travail, sauf dans le cas où le lieu du logement serait le même que celui du travail.

PARTIE 4 : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Renseignements supplémentaires

PARTIE 5 : SIGNATURES

En foi de quoi, les parties déclarent qu'elles ont lu et accepté toutes les modalités stipulées du présent contrat de travail.

EMPLOYEUR

Signé à (lieu) :

Nom :

Signature :

Date : (AAAA-MM-JJ) :

TRAVAILLEUR

Signé à (lieu) :

Nom :

Signature :

Date : (AAAA-MM-JJ) :